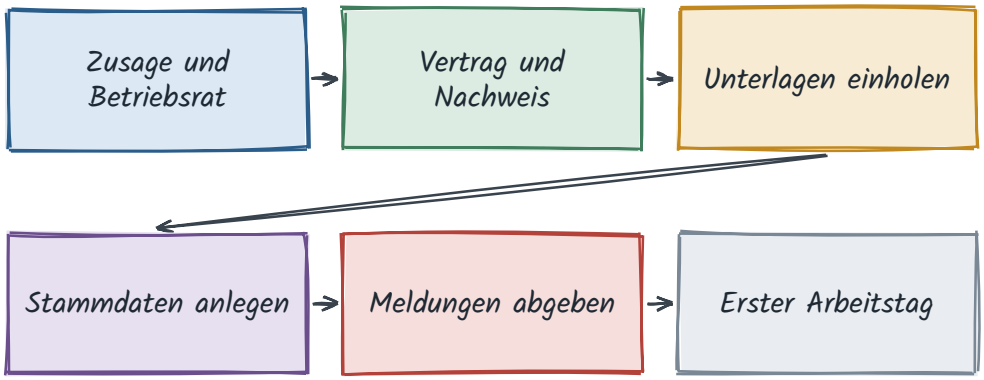
PERSONALWESEN · SKRIPT FÜR TEILNEHMENDE

Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses

Eintritt mit Unterlagen, Stammdaten, Sozialversicherung, Meldungen und Personalakte, Austritt mit Kündigung, Kündigungsschutz und Abwicklung



Tag	Tag 06 · Dienstag, 03.11.2026
Session	Ganztag
Kurs	Personalwesen, kaufmännische Umschulung
Modul	1.3 Arbeitsvertrag
Dozent	Can Siebert

Name _____

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Einleitung 3
1 Vom unterschriebenen Vertrag zum ersten Arbeitstag 3
2 Personalfragebogen und Unterlagen des neuen Mitarbeiters 4
3 Personalstammdaten anlegen 6
4 Sozialversicherung, Beitragssätze und Grenzen 2026 7
5 Meldeverfahren und Minijobs 10
6 Die Personalakte und das Einsichtsrecht 12
7 Datenschutz und Aufbewahrungsfristen 14
8 Wege zum Ende, Schriftform und fristlose Kündigung 17
9 Kündigungsfristen nach § 622 BGB mit Rechenbeispielen 19
10 Kündigungsschutzgesetz und Kündigungsgründe 21
11 Sozialauswahl, Abmahnung und Anhörung des Betriebsrats 22
12 Sonderkündigungsschutz, Klagefrist und Aufhebungsvertrag 24
13 Abwicklung des Austritts 25
Zusammenfassung 27
Übungen 28
Lösungen zu den Übungen 30
Quellenverzeichnis 30

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Einleitung

Dieses Skript begleitet ein Arbeitsverhältnis vom ersten bis zum letzten Tag. Teil A erklärt den Eintritt mit Personalfragebogen, Unterlagen, Personalstammdaten, Sozialversicherung und Meldungen sowie die Personalakte, den Datenschutz und die Aufbewahrungsfristen. Teil B erklärt die Beendigung mit Schriftform, Kündigungsfristen, Kündigungsschutz, Aufhebungsvertrag und der Abwicklung des Austritts. Alle Zahlen gelten für 2026, die Beispiele stammen aus der Nordlicht Gruppe.

I Vom unterschriebenen Vertrag zum ersten Arbeitstag

Mit der Unterschrift unter den Arbeitsvertrag ist die Arbeit der Personalabteilung noch lange nicht fertig. Zwischen Vertrag und erstem Arbeitstag liegen viele Aufgaben, die man Einstellungsprozess oder Eintrittsprozess nennt. Ein Prozess ist eine feste Abfolge von Schritten mit klaren Zuständigkeiten. In der Nordlicht Gruppe ist Personalsachbearbeiterin Mareike Voss für diese Schritte verantwortlich. Sie arbeitet dabei mit der Fachabteilung, der IT und dem Betriebsrat zusammen (Ernst, 2026).

Am Anfang steht die Zusage an die Bewerberin oder den Bewerber. Weil Nordlicht in der Regel mehr als 20 wahlberechtigte Arbeitnehmer hat, muss der Betriebsrat jeder Einstellung vorher zustimmen. So steht es in § 99 BetrVG. Der Betriebsrat hat dafür eine Woche Zeit. Verweigert er die Zustimmung nicht schriftlich mit Gründen innerhalb dieser Woche, gilt sie als erteilt. Danach wird der Vertrag geschlossen, und die Personalabteilung erstellt den Nachweis der wesentlichen Arbeitsbedingungen nach dem Nachweisgesetz.

Im nächsten Schritt sammelt die Personalabteilung die Unterlagen des neuen Mitarbeiters. Daraus legt sie die Personalstammdaten im Abrechnungsprogramm und die Personalakte an. Erst wenn diese Daten vollständig sind, können die Meldungen an die Sozialversicherung abgeschickt werden. Am Ende steht der erste Arbeitstag mit Begrüßung, Einweisung und Einarbeitung. Wer die Reihenfolge durcheinanderbringt, riskiert falsche Meldungen und eine falsche erste Gehaltsabrechnung. Deshalb arbeitet die Personalabteilung mit festen Checklisten.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

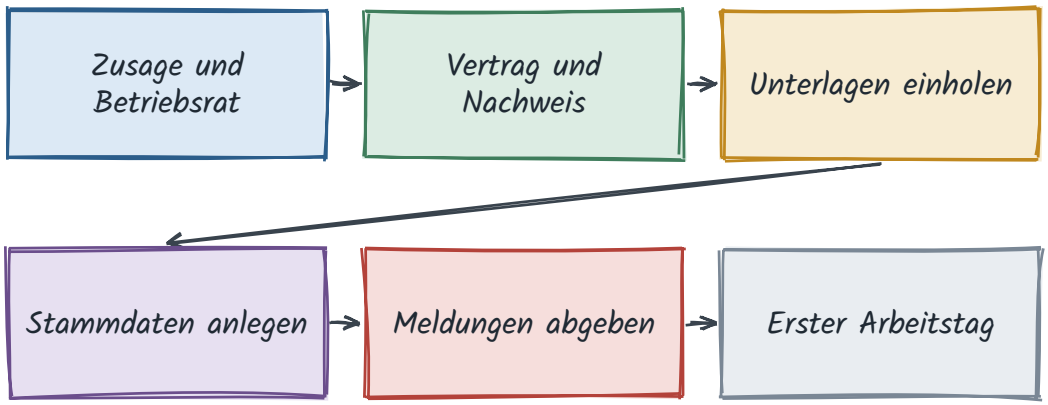


Abbildung 1. Der Eintrittsprozess in sechs Schritten

Definition. Eintrittsprozess

Der Eintrittsprozess umfasst alle Arbeitsschritte zwischen der Zusage und dem ersten Arbeitstag. Dazu gehören die Beteiligung des Betriebsrats nach § 99 BetrVG, der Vertrag, die Unterlagen, die Stammdaten, die Meldungen und die Vorbereitung des Arbeitsplatzes (Ernst, 2026).

Merke. Reihenfolge am Eintritt

Erst Zustimmung des Betriebsrats, dann Vertrag, dann Unterlagen und Stammdaten, dann Meldungen, dann der erste Arbeitstag. Ohne vollständige Stammdaten keine richtige Meldung und keine richtige Abrechnung.

2 Personalfragebogen und Unterlagen des neuen Mitarbeiters

Damit die Personalabteilung richtig abrechnen und melden kann, braucht sie vom neuen Mitarbeiter einige Angaben. Meist füllt er dafür am Anfang einen Personalfragebogen aus. Darin trägt er Name, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand und weitere Daten ein. Der Fragebogen darf nur Fragen enthalten, die für das Arbeitsverhältnis nötig sind. Gibt es einen Betriebsrat, braucht ein Personalfragebogen nach § 94 BetrVG seine Zustimmung. Vier Angaben sind bei jedem Mitarbeiter Pflicht. Die erste ist die Steuer-Identifikationsnummer, kurz Steuer-ID. Mit ihr und dem Geburtsdatum ruft der Arbeitgeber die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale ab, also Steuerklasse, Kinderfreibeträge und Kirchensteuermerkmal. Die zweite ist die Sozialversicherungsnummer, die man für jede Meldung braucht (Ernst, 2026).

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Die dritte Pflichtangabe ist der Name der Krankenkasse. Der Mitarbeiter wählt seine Krankenkasse selbst. Der Arbeitgeber meldet ihn dort an und zahlt dort alle Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung ein. Die vierte Angabe ist die Bankverbindung mit IBAN, denn das Gehalt wird überwiesen. Wichtig sind außerdem Angaben zu Kindern. Kinderlose ab dem vollendeten 23. Lebensjahr zahlen in der Pflegeversicherung einen Zuschlag, Eltern ab dem zweiten Kind erhalten einen Abschlag (Verband der Ersatzkassen, 2025). Die Elterneigenschaft muss nachgewiesen werden, zum Beispiel mit einer Geburtsurkunde.

Weitere Unterlagen braucht man nur in bestimmten Fällen. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nur beschäftigt werden, wenn sie vorher ärztlich untersucht wurden (§ 32 JArbSchG). Das betrifft zum Beispiel einen jungen Auszubildenden bei Nordlicht Automobile. Wer schwerbehindert ist, kann den Ausweis freiwillig vorlegen, um Zusatzurlaub und besonderen Kündigungsschutz zu erhalten. Wer aus einem Staat außerhalb der EU kommt, braucht eine Erlaubnis zur Arbeit. Für vermögenswirksame Leistungen braucht man den Vertrag mit dem Anlageinstitut. Zeugnisse und Nachweise über Qualifikationen gehören ebenfalls in die Akte, bei Nordlicht Gesundheit zum Beispiel die Urkunde über die Pflegeausbildung.

Unterlage	Wofür wird sie gebraucht?	Pflicht?
Personalfragebogen	persönliche Daten für Stammdaten und Akte	immer
Steuer-ID und Geburtsdatum	Abruf der Lohnsteuerabzugsmerkmale	immer
Sozialversicherungsnummer	alle Meldungen zur Sozialversicherung	immer
Name der Krankenkasse	Anmeldung und Beitragszahlung	immer
Bankverbindung mit IBAN	Überweisung des Gehalts	immer
Nachweis über Kinder	Zuschlag oder Abschlag in der Pflegeversicherung	bei Kindern
Ärztliche Bescheinigung	Erstuntersuchung bei Jugendlichen, § 32 JArbSchG	unter 18 Jahren
Schwerbehindertenausweis	Zusatzurlaub und Kündigungsschutz	freiwillig
VL-Vertrag	Überweisung der vermögenswirksamen Leistungen	wenn vereinbart

Eselsbrücke. Mit SSKI in den Job

Die vier Pflichtangaben ergeben das Wort SSKI wie Skifahren. S für Steuer-ID, S für Sozialversicherungsnummer, K für Krankenkasse und I für IBAN. Ohne SSKI fährt die erste Gehaltsabrechnung nicht los.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Beispiel. Fehlende Steuer-ID

Ein neuer Mitarbeiter bei Nordlicht Reisen hat seine Steuer-ID vergessen. Ohne Steuer-ID kann der Arbeitgeber die Lohnsteuerabzugsmerkmale nicht abrufen. Mareike Voss bittet ihn deshalb, die Nummer bis zum Monatsende nachzureichen. Sie findet sie zum Beispiel auf seinem letzten Steuerbescheid.

3 Personalstammdaten anlegen

Personalstammdaten sind Daten über einen Mitarbeiter, die sich selten ändern und bei jeder Abrechnung gebraucht werden. Man teilt sie in vier Gruppen. Persönliche Daten sind Name, Anschrift, Geburtsdatum und Bankverbindung. Steuerliche Daten sind Steuer-ID, Steuerklasse und Konfession. Sozialversicherungsdaten sind Sozialversicherungsnummer, Krankenkasse und Angaben zu Kindern. Vertragsdaten sind Eintrittsdatum, Stelle, Arbeitszeit, Entgelt und tarifliche Eingruppierung (Ernst, 2026). Organisationsdaten wie Sparte und Kostenstelle helfen bei Auswertungen (Albert, 2026). Das Gegenteil sind Bewegungsdaten. Sie entstehen jeden Monat neu, zum Beispiel Überstunden, Urlaubstage oder Krankheitstage.

Ein Beispiel ist Lena Brandt, die Sachbearbeiterin im Kundenservice der Nordlicht Shop GmbH. Ihre Stammdaten lauten Steuerklasse I, keine Kinder, konfessionslos, gesetzlich versichert bei einer Kasse mit 2,9 Prozent Zusatzbeitrag, 26 Jahre alt, Bruttogehalt 3.200,00 Euro und 26,59 Euro vermögenswirksame Leistungen, Wochenarbeitszeit 38,5 Stunden (Lohn-Info, 2026a). Weil sie älter als 23 Jahre und kinderlos ist, muss im System der Kinderlosenzuschlag in der Pflegeversicherung hinterlegt sein. Ein Tippfehler in den Stammdaten wirkt jeden Monat erneut. Deshalb prüft man neue Stammdaten nach dem Vier-Augen-Prinzip.

Die Qualität der Stammdaten entscheidet über die Qualität der Abrechnung. Ändert sich etwas, muss die Personalabteilung die Daten sofort anpassen. Beschäftigte sind verpflichtet, Änderungen wie einen Umzug oder eine neue Bankverbindung mitzuteilen. Viele Unternehmen nutzen dafür einen Self-Service, in dem die Beschäftigten Daten selbst ändern und die Personalabteilung sie prüft (Holtbrügge, 2026). Bei Nordlicht Personal ist das besonders wichtig, weil dort neben den 21 internen Beschäftigten auch die Daten von 140 Zeitarbeitnehmern gepflegt werden. Eine falsche Bankverbindung führt dazu, dass das Gehalt nicht ankommt, ein falscher Eintrittstermin zu falschen Meldungen.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

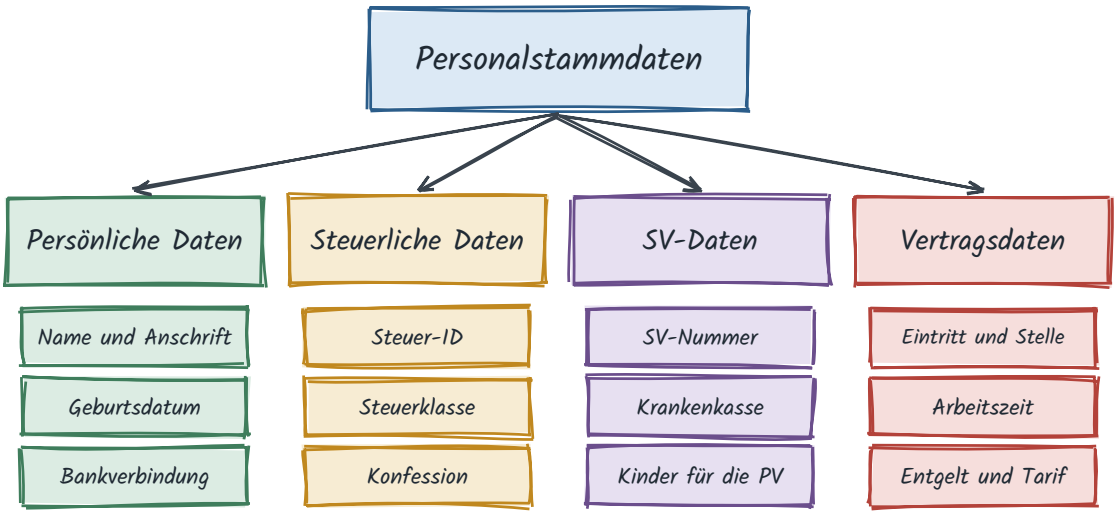


Abbildung 2. Die vier Gruppen der Personalstammdaten

Definition. Stammdaten und Bewegungsdaten

Stammdaten bleiben über längere Zeit gleich und werden in jeder Abrechnung verwendet, etwa Steuerklasse oder Krankenkasse. Bewegungsdaten entstehen in jedem Abrechnungszeitraum neu, etwa Überstunden oder Fehltage (Ernst, 2026).

Beispiel. Stammdaten von Tobias Kröger

In den Stammdaten von Tobias Kröger stehen unter anderem Nordlicht Logistik als Sparte, Disponent als Tätigkeit, Teilzeit mit 25 Wochenstunden, Steuerklasse III und zwei Kinder. Wechselt er in Vollzeit, müssen Arbeitszeit und Gehalt sofort geändert werden, sonst ist die nächste Abrechnung falsch.

4 Sozialversicherung, Beitragssätze und Grenzen 2026

Die Sozialversicherung schützt Beschäftigte gegen die großen Risiken des Lebens. Sie ist eine Pflichtversicherung. Das bedeutet, dass Arbeitnehmer automatisch versichert sind, sobald sie gegen Entgelt beschäftigt werden. Die Beiträge richten sich nach dem Einkommen und nicht nach dem persönlichen Risiko. Die Sozialversicherung besteht aus fünf Zweigen. Jeder Zweig hat einen Träger. Der Träger ist die Einrichtung, die den Zweig verwaltet, die Beiträge erhält und die Leistungen auszahlt (Ernst, 2026). Die Krankenversicherung zahlt Arztbesuche, Krankenhaus und Krankengeld. Ihr Träger ist die Krankenkasse. Die Pflegeversicherung hilft bei Pflegebedürftigkeit. Ihr Träger ist die Pflegekasse, die bei jeder Krankenkasse angesiedelt ist. Die Rentenversicherung zahlt Renten im Alter und bei Erwerbsminderung. Ihr Träger ist die Deutsche Rentenversicherung.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Die Arbeitslosenversicherung zahlt Arbeitslosengeld und fördert Weiterbildung. Ihr Träger ist die Bundesagentur für Arbeit. Die Unfallversicherung zahlt bei Arbeitsunfällen, Wegeunfällen und Berufskrankheiten. Ihr Träger ist die Berufsgenossenschaft der jeweiligen Branche (Deutsche Rentenversicherung, o. J.).

Für die Personalabteilung ist besonders wichtig, wer die Beiträge bezahlt. Die ersten vier Zweige zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber grundsätzlich je zur Hälfte. Der Arbeitgeber zieht den Anteil des Arbeitnehmers vom Gehalt ab und überweist ihn zusammen mit seinem eigenen Anteil an die Krankenkasse. Die Krankenkasse heißt deshalb Einzugsstelle. Sie verteilt das Geld an die anderen Träger weiter. Die Unfallversicherung zahlt allein der Arbeitgeber, und zwar direkt an die Berufsgenossenschaft. Der Grund ist, dass der Arbeitgeber das Risiko seines Betriebs trägt. Für Nordlicht Logistik mit Lkw und Gabelstaplern ist deshalb eine andere Berufsgenossenschaft zuständig als für Nordlicht Media.

Die Beitragssätze werden vom Gesetzgeber festgelegt. 2026 gilt in der Krankenversicherung ein allgemeiner Beitragssatz von 14,6 Prozent, je 7,3 Prozent für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Dazu kommt ein Zusatzbeitrag, den jede Kasse selbst bestimmt. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag 2026 beträgt 2,9 Prozent (Bundesministerium für Gesundheit, 2025). Im Kurs rechnen wir immer mit diesem Durchschnitt, also mit 17,5 Prozent insgesamt und 8,75 Prozent je Seite. Die Rentenversicherung hat 18,6 Prozent und die Arbeitslosenversicherung 2,6 Prozent, jeweils hälftig geteilt (Lohn-Info, 2026a).

Die Pflegeversicherung hat 3,6 Prozent, also 1,8 Prozent je Seite. Kinderlose ab dem vollendeten 23. Lebensjahr zahlen einen Zuschlag von 0,6 Prozentpunkten allein, also 2,4 Prozent. Eltern mit mehreren Kindern unter 25 Jahren zahlen weniger. Ab dem zweiten Kind sinkt ihr Anteil um 0,25 Prozentpunkte je Kind, bei zwei Kindern auf 1,55 Prozent. Der Arbeitgeber zahlt immer 1,8 Prozent (Verband der Ersatzkassen, 2025).

Neben den Sätzen muss man die Grenzen kennen. Die Beitragsbemessungsgrenze ist der Höchstbetrag, bis zu dem Beiträge berechnet werden. Sie liegt 2026 in der Kranken- und Pflegeversicherung bei 5.812,50 Euro im Monat und in der Renten- und Arbeitslosenversicherung bei 8.450,00 Euro im Monat. Die Versicherungspflichtgrenze liegt bei 6.450,00 Euro im Monat oder 77.400 Euro im Jahr. Wer regelmäßig mehr verdient, kann sich privat krankenversichern (Deutsche Rentenversicherung, 2025). Am unteren Ende stehen die Minijobgrenze von 603 Euro und der Übergangsbereich bis 2.000 Euro, in dem Arbeitnehmer verminderte Beiträge zahlen.

Zweig	Träger	Wer zahlt?
Krankenversicherung	Krankenkasse	AN und AG
Pflegeversicherung	Pflegekasse bei der Krankenkasse	AN und AG, Zuschlag nur AN
Rentenversicherung	Deutsche Rentenversicherung	AN und AG
Arbeitslosenversicherung	Bundesagentur für Arbeit	AN und AG
Unfallversicherung	Berufsgenossenschaft	nur AG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

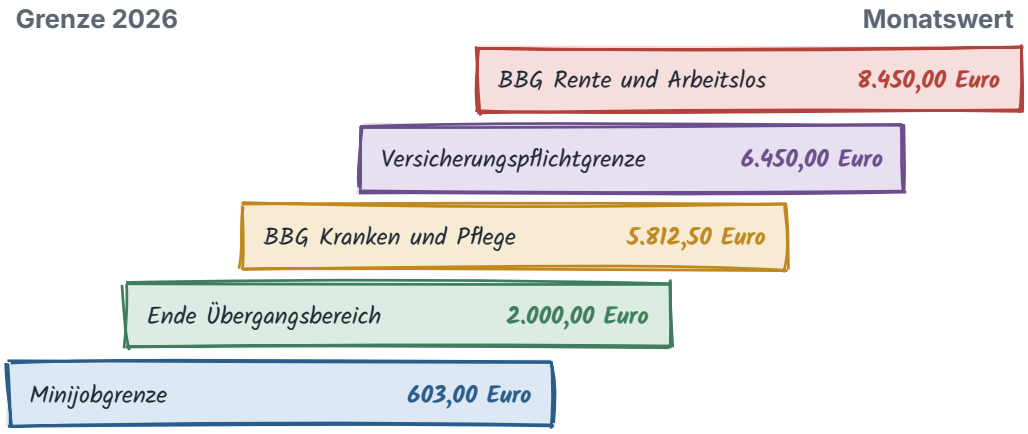


Abbildung 3. Die wichtigsten Grenzen der Sozialversicherung 2026 je Monat

Eselsbrücke. Der U-PARK der Sozialversicherung

Stellen Sie sich einen Parkplatz mit dem Namen U-PARK vor. Dort parken fünf Autos, U für Unfall, P für Pflege, A für Arbeitslosigkeit, R für Rente und K für Krankheit. Das erste Auto, die Unfallversicherung, bezahlt allein der Chef.

Merke. Einzugsstelle

Die Krankenkasse ist die Einzugsstelle. Sie erhält die Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung in einer Summe und verteilt sie weiter. Nur die Unfallversicherung geht direkt an die Berufsgenossenschaft.

Formel. Beitrag je Zweig

Beitrag des Arbeitnehmers = beitragspflichtiges Brutto mal Arbeitnehmersatz, kaufmännisch auf Cent gerundet. Liegt das Brutto über der Beitragsbemessungsgrenze, rechnet man nur mit der Grenze (Lohn-Info, 2026a).

Beispiel. Beiträge von Lena Brandt

Beitragspflichtiges Brutto 3.226,59 Euro. KV 8,75 Prozent gleich 282,33 Euro. PV 2,4 Prozent gleich 77,44 Euro. RV 9,3 Prozent gleich 300,07 Euro. AV 1,3 Prozent gleich 41,95 Euro. Arbeitnehmeranteil zusammen 701,79 Euro. Der Arbeitgeber zahlt 682,43 Euro, weil er den Kinderlosenzuschlag nicht trägt.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Achtung. Zusatzbeitrag ist kassenindividuell

Der Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent ist nur der Durchschnitt für 2026 (Bundesministerium für Gesundheit, 2025). In der Praxis gilt der Satz der Krankenkasse des Mitarbeiters. Deshalb muss die Krankenkasse in den Stammdaten immer stimmen.

5 Meldeverfahren und Minijobs

Der Arbeitgeber muss jeden Beschäftigten bei der Sozialversicherung melden. Die Meldungen werden elektronisch aus dem Abrechnungsprogramm verschickt. Grundlage ist das Meldeverfahren nach der Datenerfassungs- und Übermittlungsverordnung, kurz DEÜV. Die Anmeldung geht an die Krankenkasse des Mitarbeiters. Sie wird mit der ersten Entgeltabrechnung erstellt, spätestens aber innerhalb von sechs Wochen nach Beschäftigungsbeginn (Deutsche Rentenversicherung, o. J.). Beginnt jemand am 01.12.2026, muss die Anmeldung also spätestens am 12.01.2027 vorliegen. Für jedes Jahr gibt es außerdem eine Jahresmeldung, und beim Austritt folgt die Abmeldung.

In bestimmten Branchen reicht die normale Anmeldung nicht aus. Dort muss der Arbeitgeber zusätzlich eine Sofortmeldung abgeben, und zwar spätestens bei Beschäftigungsaufnahme an die Datenstelle der Rentenversicherung (§ 28a Abs. 4 SGB IV). Das betrifft das Baugewerbe, Gaststätten und Beherbergung, Personenbeförderung, das Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe einschließlich plattformbasierter Lieferdienste, das Schaustellergewerbe, die Gebäudereinigung, den Auf- und Abbau von Messen, die Fleischwirtschaft ohne Fleischerhandwerk, das Prostitutionsgewerbe, das Wach- und Sicherheitsgewerbe sowie das Friseur- und Kosmetikgewerbe (Techniker Krankenkasse, 2026). Seit 2026 sind Friseure, Kosmetik und Lieferdienste neu dabei, Forstwirtschaft und Fleischerhandwerk sind entfallen.

In der Nordlicht Gruppe ist Nordlicht Logistik sofortmeldepflichtig. Die Zeitarbeit bei Nordlicht Personal ist es nicht. In den Branchen mit Sofortmeldung gilt außerdem § 2a SchwarzArbG. Beschäftigte müssen dort einen Ausweis mitführen. Der Arbeitgeber muss jeden Beschäftigten vorher nachweislich und schriftlich darauf hinweisen und den Hinweis aufbewahren. Für den Nachweis der Arbeitsbedingungen bleibt in diesen Branchen die Schriftform Pflicht, eine PDF per E-Mail reicht nicht (§ 2 NachwG). Die Sofortmeldung ersetzt die normale Anmeldung nicht. Beide Meldungen sind nötig.

Ein Minijob ist eine geringfügig entlohnte Beschäftigung nach § 8 SGB IV. 2026 liegt die Grenze bei 603 Euro im Monat. Die Grenze ist an den Mindestlohn von 13,90 Euro je Stunde gekoppelt und steigt 2027 auf 633 Euro (Minijob-Zentrale, 2026). Minijobs werden nicht bei der Krankenkasse des Mitarbeiters angemeldet, sondern bei der Minijob-Zentrale der Knappschaft-Bahn-See. Auch der Minijob wird mit der ersten Abrechnung gemeldet. In einer sofortmeldepflichtigen Branche, etwa bei einer Aushilfe im Lager von Nordlicht Logistik, ist zusätzlich die Sofortmeldung nötig.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Bei einem gewerblichen Minijob zahlt der Arbeitgeber Pauschalabgaben. Das sind 13 Prozent Krankenversicherung, wenn der Minijobber gesetzlich krankenversichert ist, 15 Prozent Rentenversicherung, 2 Prozent einheitliche Pauschsteuer, 0,80 Prozent Umlage U1, 0,22 Prozent Umlage U2 und 0,15 Prozent Insolvenzgeldumlage. Zusammen sind das 31,17 Prozent, dazu kommt die Unfallversicherung (Minijob-Zentrale, 2026). Der Minijobber zahlt einen Eigenanteil zur Rentenversicherung von 3,6 Prozent. Das ist die Differenz zwischen dem vollen Satz von 18,6 Prozent und den 15 Prozent des Arbeitgebers. Auf schriftlichen Antrag beim Arbeitgeber kann er sich davon befreien lassen. Ein Beispiel ist eine Aushilfe am Empfang von Nordlicht Sport mit 550 Euro im Monat. Der Arbeitgeber zahlt 171,44 Euro Abgaben und hat Gesamtkosten von 721,44 Euro ohne Unfallversicherung. Die Aushilfe zahlt 19,80 Euro Rentenbeitrag und bekommt 530,20 Euro ausgezahlt (Minijob-Zentrale, 2026).



Abbildung 4. Meldungen und Nachweise in zeitlicher Reihenfolge

Eselsbrücke. Reim zu den Meldungen

Die Sofortmeldung kommt vor dem ersten Schritt, die Anmeldung nimmt die erste Abrechnung mit. Wer sich den Reim merkt, verwechselt die beiden Fristen nicht mehr.

Achtung. Sofortmeldung bei Nordlicht Logistik

Beginnt ein Lagermitarbeiter am 01.12.2026 um 06:00 Uhr, muss die Sofortmeldung vor 06:00 Uhr bei der Datenstelle der Rentenversicherung sein (§ 28a Abs. 4 SGB IV). Am sichersten ist der Versand am Vortag. Ohne Meldung droht ein Bußgeld.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Formel. Abgaben beim Minijob

AG-Abgaben = Verdienst mal 31,17 Prozent (ohne Unfallversicherung). Eigenanteil AN = Verdienst mal 18,6 Prozent minus Verdienst mal 15 Prozent. Höchststunden = 603 Euro geteilt durch Stundenlohn, abgerundet (Minijob-Zentrale, 2026).

Eselsbrücke. Minijob in drei Zahlen

Merken Sie sich 603, 15 und 3,6 wie eine Telefonnummer. 603 Euro ist die Grenze, 15 Prozent zahlt der Chef zur Rente, 3,6 Prozent legt der Minijobber selbst drauf.

6 Die Personalakte und das Einsichtsrecht

Die Personalakte ist die Sammlung aller Unterlagen, die das Arbeitsverhältnis eines Beschäftigten betreffen (Ernst, 2026). Es gibt kein eigenes Gesetz über die Personalakte. Wichtige Regeln ergeben sich aber aus dem Betriebsverfassungsgesetz, vor allem aus § 83 BetrVG, und aus dem Datenschutzrecht. Für die Führung gelten drei Grundsätze. Die Akte muss vollständig sein, also alle Unterlagen mit Bezug zum Arbeitsverhältnis enthalten. Sie muss richtig sein, falsche Angaben werden berichtigt. Und sie muss vertraulich behandelt werden. Nur wer die Daten für seine Aufgabe braucht, darf sie sehen.

Neben der Hauptakte kann es Nebenakten geben, etwa eine Abrechnungsakte in der Lohnbuchhaltung oder Unterlagen bei der Spartenleitung (Albert, 2026). Der Beschäftigte muss von allen Akten wissen, geheime Nebenakten sind unzulässig. In die Akte gehören Arbeitsvertrag und Änderungen, Bewerbungsunterlagen und Zeugnisse, Nachweise über Qualifikationen, Beurteilungen, Abmahnungen und eigene Erklärungen des Beschäftigten dazu. Nicht hinein gehören private Notizen von Vorgesetzten, Gerüchte und Daten ohne Bezug zur Arbeit. Gesundheitsdaten wie Diagnosen gehören nicht in die normale Akte. Bei einer Krankmeldung erfährt der Arbeitgeber in der Regel nur, dass und wie lange jemand arbeitsunfähig ist.

Damit man sich schnell zurechtfindet, ist die Akte in Register gegliedert. Die Zahl der Register ist nicht vorgeschrieben, wichtig ist ein gleicher Aufbau aller Akten im Unternehmen. Die Tabelle zeigt einen typischen Aufbau bei der Nordlicht Gruppe. Immer mehr Unternehmen führen eine digitale Personalakte. Sie bietet Zugriffsrechte je Nutzergruppe, ist überall abrufbar, erlaubt eine Volltextsuche und protokolliert jeden Zugriff. Die Papierakte ist dagegen an einen Ort gebunden und schwer zu durchsuchen, hängt aber nicht von Technik ab (Holtbrügge, 2026). Für die digitale Akte braucht man eine zuverlässige Datensicherung und ein Berechtigungskonzept. Weil eine solche Software geeignet ist, Verhalten oder Leistung zu überwachen, hat der Betriebsrat bei der Einführung ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG.

Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, in seine Personalakte Einsicht zu nehmen (§ 83 Abs. 1 BetrVG). Er kann dazu ein Mitglied des Betriebsrats hinzuziehen. Das Betriebsratsmitglied muss über den Inhalt Stillschweigen bewahren, soweit der Arbeitnehmer es nicht davon befreit. Gibt der Ar-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

beitnehmer eine Erklärung zum Inhalt der Akte ab, ist diese auf sein Verlangen beizufügen (§ 83 Abs. 2 BetrVG). Das ist zum Beispiel eine Gegendarstellung zu einer Abmahnung. Die Einsicht ist kostenlos und während der Arbeitszeit möglich.

Zusätzlich gewährt das Datenschutzrecht eigene Rechte, die auch in Betrieben ohne Betriebsrat gelten. Nach Art. 15 DSGVO kann jede Person Auskunft darüber verlangen, welche Daten über sie gespeichert sind, und eine Kopie erhalten. Nach Art. 16 DSGVO kann sie verlangen, dass unrichtige Daten berichtigt werden. Die Personalabteilung muss solche Anfragen ernst nehmen und zügig bearbeiten (Ernst, 2026). Für die Prüfung sollten Sie das Einsichtsrecht aus dem Betriebsverfassungsgesetz und die Auskunft nach der DSGVO unterscheiden können.

Register	Inhalt	Beispiel bei Nordlicht
1 Persönliches	Personalfragebogen, Bewerbung, Zeugnisse	Bewerbung einer Pflegefachkraft bei Nordlicht Gesundheit
2 Vertrag	Arbeitsvertrag, Änderungen, Nachweise	Wechsel von Lena Brandt in eine höhere Gehaltsgruppe
3 Entgelt und Zeit	Gehalt, Steuer, Sozialversicherung, Urlaub, Fehlzeiten	Urlaubsantrag eines Kfz-Mechatronikers bei Nordlicht Automobile
4 Entwicklung	Beurteilungen, Weiterbildungen	Zertifikat eines Disponenten bei Nordlicht Logistik
5 Sonstiges und Austritt	Abmahnungen, Gegendarstellungen, Austrittspapiere	Gegendarstellung von Tobias Kröger

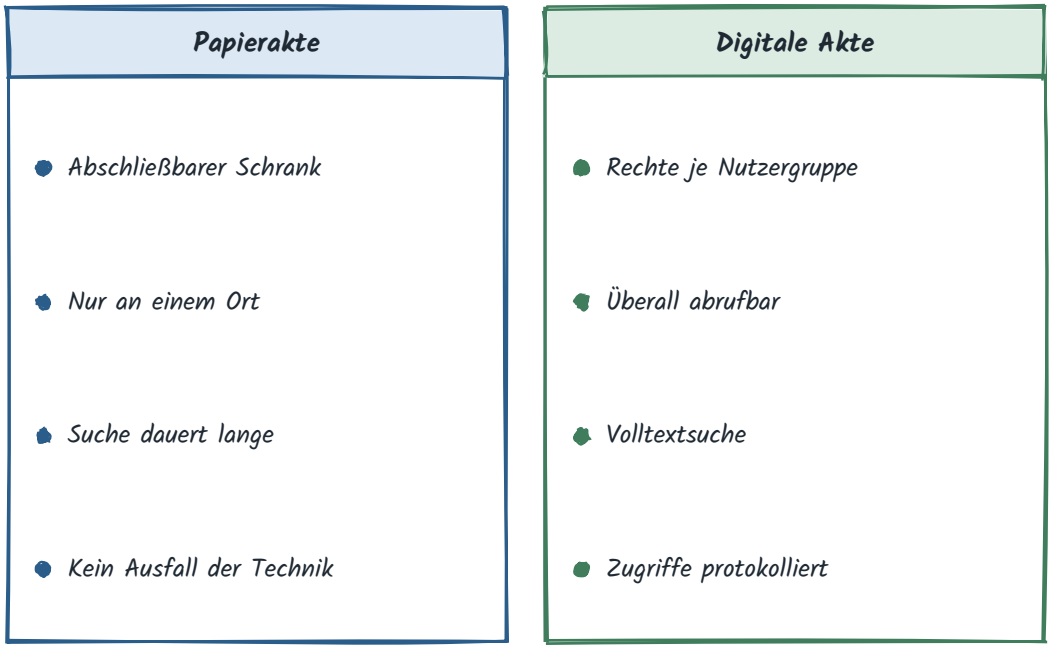


Abbildung 5. Papierakte und digitale Akte im Vergleich, eigene Darstellung nach Holtbrügge (2026)

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Definition. Personalakte

Die Personalakte ist die geordnete Sammlung aller Unterlagen, die das Arbeitsverhältnis eines Beschäftigten betreffen. Sie muss vollständig, richtig und vertraulich geführt werden (Ernst, 2026).

Eselsbrücke. Die drei V der Akte

Eine gute Akte hat drei V. Vollständig, Verlässlich und Vertraulich. Verlässlich steht für richtig. Stellen Sie sich einen Tresor mit drei Schlössern vor, jedes Schloss trägt ein V.

Merke. Zwei Wege zur eigenen Akte

Einsicht in die Personalakte nach § 83 BetrVG, auf Wunsch mit einem Betriebsratsmitglied. Auskunft und Kopie nach Art. 15 DSGVO, Berichtigung nach Art. 16 DSGVO. Eigene Erklärungen kommen auf Verlangen in die Akte.

Achtung. Mitbestimmung bei HR-Software

Software, die geeignet ist, das Verhalten oder die Leistung der Beschäftigten zu überwachen, darf nur mit Zustimmung des Betriebsrats eingeführt werden (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG). Das gilt auch für eine digitale Personalakte mit Zugriffsprotokollen.

7 Datenschutz und Aufbewahrungsfristen

Für den Umgang mit Personaldaten gilt die Datenschutz-Grundverordnung der EU. Art. 88 DSGVO erlaubt den Mitgliedstaaten, für Beschäftigte spezifischere Vorschriften zu erlassen. Deutschland hat dafür § 26 BDSG geschaffen. Nach dessen Absatz 1 durfte der Arbeitgeber Daten verarbeiten, wenn das für das Beschäftigungsverhältnis erforderlich ist. Am 30.03.2023 hat der Europäische Gerichtshof in der Rechtssache C-34/21 entschieden, dass eine fast wortgleiche hessische Regel keine spezifischere Vorschrift im Sinne von Art. 88 DSGVO ist und deshalb nicht angewendet werden darf (EuGH, 2023).

Diese Bewertung wird allgemein auf § 26 Abs. 1 Satz 1 BDSG übertragen (CMS Hasche Sigle, 2023). Arbeitgeber stützen die Verarbeitung von Beschäftigtendaten deshalb heute direkt auf Art. 6 DSGVO. Erlaubt ist die Verarbeitung vor allem, wenn sie für die Erfüllung des Arbeitsvertrags nötig ist (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO), wenn ein Gesetz sie verlangt, etwa für Lohnsteuer und Sozialversicherungsmeldungen (lit. c), oder wenn ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers überwiegt (lit. f). Betriebsvereinbarungen nach § 26 Abs. 4 BDSG bleiben nach herrschender Ansicht weiter eine Grundlage. § 26 BDSG steht unverändert im Gesetz, ein eigenes Beschäftigtendatenschutzgesetz gibt es bisher nicht.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Eine Einwilligung kommt nur infrage, wenn sie wirklich freiwillig ist. Im Arbeitsverhältnis ist das schwierig, weil Beschäftigte vom Arbeitgeber abhängig sind. Die Einwilligung erfolgt grundsätzlich schriftlich oder elektronisch, und der Arbeitgeber muss in Textform über Zweck und Widerrufsrecht aufklären (§ 26 Abs. 2 BDSG). Ein Beispiel ist die Veröffentlichung von Fotos der Trainerinnen und Trainer auf der Website von Nordlicht Sport. Dafür braucht das Studio eine freiwillige Einwilligung, die jederzeit widerrufen werden kann.

Personalunterlagen dürfen nicht beliebig lange gespeichert werden, manche müssen aber eine Mindestzeit aufbewahrt werden. Das Lohnkonto ist bis zum Ablauf des sechsten Kalenderjahres nach der letzten Eintragung aufzubewahren (§ 41 Abs. 1 EStG). Lohn- und Gehaltsabrechnungen sind Buchungsbelege der Lohnbuchhaltung. Für sie gilt seit dem 1.1.2025 eine Frist von acht statt zehn Jahren (§ 147 Abs. 3 AO, § 257 Abs. 4 HGB). Diese Änderung kam mit dem Vierten Bürokratieentlastungsgesetz (beck-aktuell, 2025). Bücher, also zum Beispiel Lohnjournale als Teil der Buchführung, sind weiter zehn Jahre aufzubewahren, Handels- und Geschäftsbriefe sechs Jahre.

Entscheidend ist der Fristbeginn. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung gemacht oder das Dokument entstanden ist (§ 257 Abs. 5 HGB). Eine Lohnabrechnung vom Mai 2026 und eine vom Dezember 2026 haben deshalb dasselbe Fristende, nämlich den 31.12.2034. Aufzeichnungen über Arbeitszeiten, die über acht Stunden am Werktag hinausgehen, sind nach § 16 Abs. 2 ArbZG zwei Jahre aufzubewahren. Bei Bewerbungsunterlagen abgelehnter Bewerber gibt es keine feste gesetzliche Frist. Ein abgelehnter Bewerber kann Ansprüche wegen Benachteiligung innerhalb von zwei Monaten schriftlich geltend machen (§ 15 Abs. 4 AGG) und danach innerhalb von drei Monaten klagen (§ 61b Abs. 1 ArbGG). In der Praxis bewahrt man die Unterlagen deshalb rund sechs Monate auf und löscht sie dann. Eine längere Speicherung, etwa in einem Talentpool von Nordlicht Personal, ist nur mit Einwilligung zulässig.

Unterlage aus 2026	Fristbeginn	Frist	Aufbewahren bis
Lohnabrechnung Mai 2026 (Beleg)	31.12.2026	8 Jahre	31.12.2034
Lohnjournal 2026 (Buch)	31.12.2026	10 Jahre	31.12.2036
Geschäftsbrief an Krankenkasse 2026	31.12.2026	6 Jahre	31.12.2032
Lohnkonto, letzte Eintragung 2026	31.12.2026	6. Folgejahr	31.12.2032

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

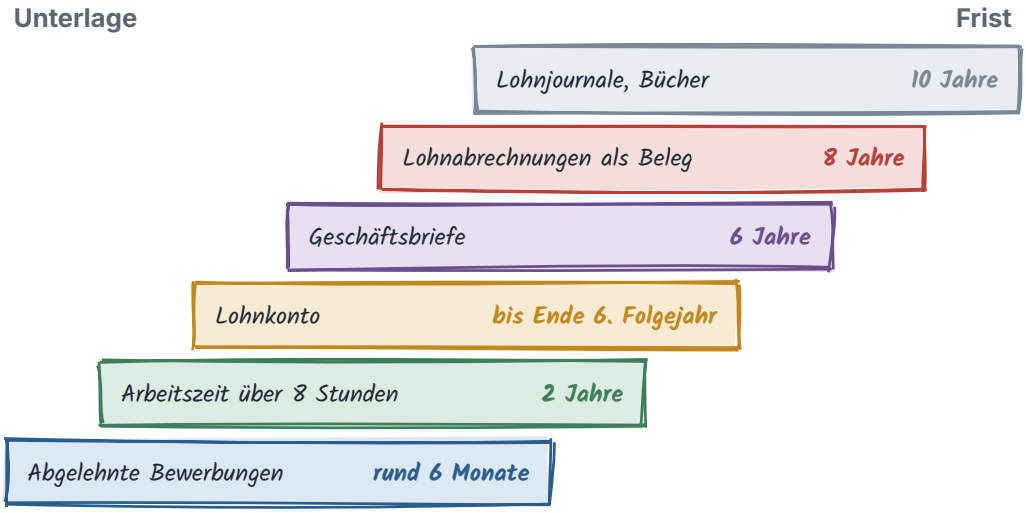


Abbildung 6. Aufbewahrungsfristen für Personalunterlagen, Stand 2026, eigene Darstellung nach § 147 AO und § 257 HGB

Achtung. Ältere Lehrbücher

Viele ältere Darstellungen nennen § 26 Abs. 1 BDSG als zentrale Rechtsgrundlage. Seit dem Urteil C-34/21 stützt man die Verarbeitung in der Regel direkt auf Art. 6 Abs. 1 DSGVO (EuGH, 2023). In der Prüfung sollten Sie beide Normen kennen.

Eselsbrücke. b, c, f

Für die drei wichtigsten Buchstaben von Art. 6 Abs. 1 DSGVO hilft ein Bild. b wie Beschäftigungsvertrag, c wie Compliance, also Einhaltung von Gesetzen, f wie Firmeninteresse. Vertrag, Gesetz, berechtigtes Interesse.

Formel. Fristende berechnen

Fristende = 31.12. des Jahres der Entstehung plus Zahl der Fristjahre. Beispiel für einen Buchungsbeleg aus 2026, 31.12.2026 plus 8 Jahre = 31.12.2034 (§ 257 Abs. 5 HGB, § 147 AO).

Eselsbrücke. Zwei, sechs, acht, zehn

Zwei für die Zeit, sechs für den Brief, acht für den Beleg, zehn für das Buch. So merken Sie sich die Fristen für Arbeitszeitnachweise, Geschäftsbriefe, Buchungsbelege und Bücher in aufsteigender Reihenfolge.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

8 Wege zum Ende, Schriftform und fristlose Kündigung

Ein Arbeitsverhältnis kann auf vier Wegen enden. Der häufigste Weg ist die Kündigung. Eine Kündigung ist eine einseitige Willenserklärung. Das bedeutet, dass eine Seite allein das Ende bestimmt und die andere Seite nicht zustimmen muss. Man unterscheidet die ordentliche Kündigung mit Kündigungsfrist und die außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund, die meist fristlos ist. Eine Sonderform ist die Änderungskündigung. Dabei kündigt der Arbeitgeber und bietet gleichzeitig einen neuen Vertrag mit geänderten Bedingungen an (Ernst, 2026).

Der zweite Weg ist der Aufhebungsvertrag. Hier einigen sich beide Seiten, das Arbeitsverhältnis zu einem bestimmten Tag zu beenden. Der dritte Weg ist der Zeitablauf. Ein kalendermäßig befristeter Arbeitsvertrag endet mit Ablauf der vereinbarten Zeit, ohne dass jemand kündigen muss (§ 15 TzBfG). Bei Nordlicht Logistik läuft zum Beispiel eine Befristung aus. Das Erreichen der Regelaltersgrenze für die Rente beendet das Arbeitsverhältnis nur, wenn das im Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag so vereinbart ist. Der vierte Weg ist der Tod des Arbeitnehmers. Weil die Arbeitspflicht persönlich ist, geht sie nicht auf die Erben über (§ 613 BGB). Offene Ansprüche wie Gehalt oder Urlaubsabgeltung stehen aber den Erben zu.

Nach § 623 BGB müssen Kündigung und Aufhebungsvertrag schriftlich erfolgen. Schriftlich heißt auf Papier mit eigenhändiger Unterschrift. Die elektronische Form ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine Kündigung per E-Mail, SMS, Messenger oder Fax ist deshalb unwirksam. Daran hat auch das Vierte Bürokratieentlastungsgesetz nichts geändert, das viele andere Formvorschriften gelockert hat. Die Regel gilt für beide Seiten. Kündigt ein Mitarbeiter von Nordlicht Media per WhatsApp, besteht sein Arbeitsverhältnis weiter (Ernst, 2026).

Wirksam wird die Kündigung erst mit dem Zugang. Zugegangen ist sie, wenn sie so in den Bereich des Empfängers gelangt, dass er unter normalen Umständen davon Kenntnis nehmen kann. Ein Brief im Hausbriefkasten geht in der Regel am selben Tag zu, wenn er zur üblichen Zeit eingeworfen wird. Im Streit muss der Kündigende den Zugang beweisen. Deshalb übergibt die Personalabteilung Kündigungen persönlich gegen Empfangsbestätigung oder schickt einen Boten, der den Inhalt kennt und den Einwurf bezeugen kann. Der Tag des Zugangs ist der Startpunkt für alle Fristen.

Die außerordentliche Kündigung beendet das Arbeitsverhältnis meist sofort. Sie ist nach § 626 BGB nur aus einem wichtigen Grund erlaubt. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn es dem Kündigenden nicht zuzumuten ist, das Ende der Kündigungsfrist abzuwarten. Typische Beispiele sind Diebstahl, Betrug bei der Arbeitszeit, Tätlichkeiten oder grobe Beleidigungen. Die Kündigung muss innerhalb von zwei Wochen erfolgen, nachdem der Kündigende von den maßgeblichen Tatsachen erfahren hat. Erfährt Nordlicht Shop am Montag, 02.11.2026, von einem Diebstahl im Lager, muss die Kündigung spätestens am Montag, 16.11.2026, zugehen.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Beendigungsart	Wer handelt?	Frist	Betriebsrat
Ordentliche Kündigung	eine Seite	§ 622 BGB	Anhörung bei AG-Kündigung
Außerordentliche Kündigung	eine Seite	meist fristlos, Ausspruch binnen 2 Wochen	Anhörung bei AG-Kündigung
Aufhebungsvertrag	beide Seiten	frei vereinbart	keine Anhörung
Befristung	keiner, Zeitablauf	vereinbartes Ende	keine Anhörung
Tod	keiner	sofort	keine Anhörung

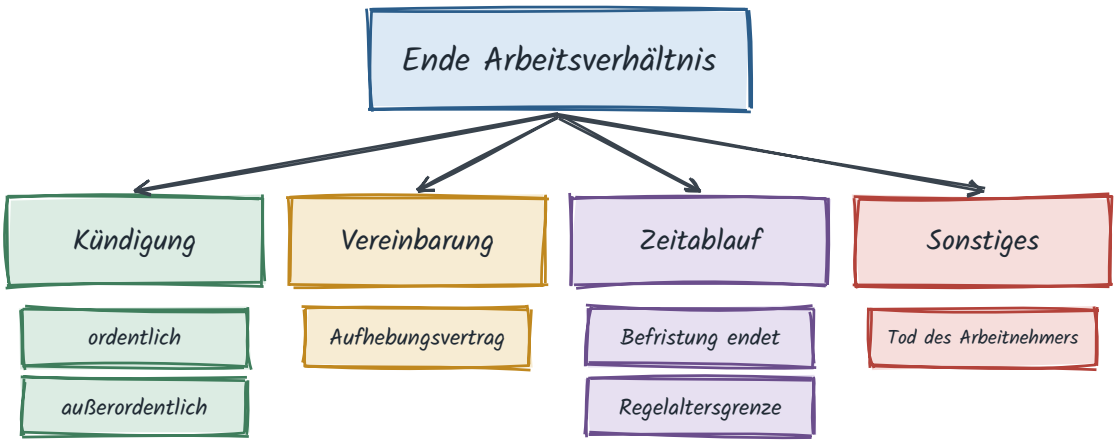


Abbildung 7. Die vier Wege zum Ende eines Arbeitsverhältnisses

Definition. Kündigung

Die Kündigung ist eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung, mit der eine Seite das Arbeitsverhältnis für die Zukunft beendet. Sie wird erst mit dem Zugang beim Empfänger wirksam und braucht die Schriftform nach § 623 BGB.

Eselsbrücke. Kündigung per Mail

Kündigung per Mail ist ein Fail. Nur Papier mit Unterschrift lässt die Kündigung wirken.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Achtung. Zwei-Wochen-Frist der fristlosen Kündigung

Wer zu lange wartet, verliert das Recht zur außerordentlichen Kündigung. Die Frist von zwei Wochen beginnt mit der Kenntnis der Tatsachen (§ 626 Abs. 2 BGB). In diese Zeit fällt auch die Anhörung des Betriebsrats, der sich bei einer außerordentlichen Kündigung innerhalb von drei Tagen äußern muss.

9 Kündigungsfristen nach § 622 BGB mit Rechenbeispielen

Die gesetzlichen Kündigungsfristen stehen in § 622 BGB. Die Grundfrist beträgt vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats (§ 622 Abs. 1 BGB). Sie gilt für Arbeitnehmer immer und für Arbeitgeber in den ersten beiden Jahren der Betriebszugehörigkeit. Vier Wochen sind genau 28 Tage und nicht ein Monat. Zulässige Endtermine sind nur der 15. und der letzte Tag eines Monats. Während einer vereinbarten Probezeit von höchstens sechs Monaten beträgt die Frist zwei Wochen, und das Arbeitsverhältnis kann an jedem Tag enden (§ 622 Abs. 3 BGB).

Kündigt der Arbeitgeber, verlängert sich die Frist mit der Dauer der Betriebszugehörigkeit (§ 622 Abs. 2 BGB). Ab zwei Jahren gilt ein Monat, ab fünf Jahren zwei Monate, ab acht Jahren drei Monate, ab zehn Jahren vier Monate, ab zwölf Jahren fünf Monate, ab fünfzehn Jahren sechs Monate und ab zwanzig Jahren sieben Monate. Alle verlängerten Fristen enden zum Monatsende. Die früher im Gesetz enthaltene Regel, Beschäftigungszeiten vor dem 25. Lebensjahr nicht mitzuzählen, gilt nicht mehr, weil sie gegen Europarecht verstieß.

Für Arbeitnehmer gelten die verlängerten Fristen nicht. Eine Mitarbeiterin von Nordlicht Media, die nach neun Jahren selbst kündigt, hat also nur die Grundfrist von vier Wochen. Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag können längere Fristen vorsehen. Für den Arbeitnehmer darf die Frist aber nicht länger sein als für den Arbeitgeber. Prüfen Sie deshalb in der Praxis immer zuerst, ob der Haustarif oder der Vertrag eigene Fristen enthält. Im Kurs und in der Prüfung rechnen wir mit den gesetzlichen Fristen, wenn nichts anderes angegeben ist (Ernst, 2026).

Beispiel 1 zeigt die Grundfrist. Ein Mitarbeiter im Kundenservice von Nordlicht Shop ist seit 18 Monaten beschäftigt, der Arbeitgeber kündigt. Die Kündigung geht am Dienstag, 03.11.2026, zu. Die Frist beginnt am 04.11.2026. Plus 28 Tage ergibt das Fristende am Dienstag, 01.12.2026. Der 30.11. liegt davor und scheidet aus. Der nächste zulässige Termin ist der 15.12.2026. Wäre die Kündigung am Montag, 02.11.2026, zugegangen, hätte die Frist am 30.11.2026 geendet. Dieser Tag ist ein Monatsletzter, also wäre das Ende am 30.11.2026 gewesen (§ 622 Abs. 1 BGB).

Beispiel 2 zeigt eine verlängerte Frist. Ein Kfz-Mechatroniker von Nordlicht Automobile ist seit sechs Jahren im Betrieb. Ab fünf Jahren gelten zwei Monate zum Monatsende. Bei Zugang am Dienstag, 03.11.2026, endet die Frist am 03.01.2027. Das Arbeitsverhältnis endet am nächsten Monatsletzten, also am 31.01.2027. Hätte der Arbeitgeber schon am Freitag, 30.10.2026, zugestellt, wäre das Fristende der 30.12.2026 und das Ende der 31.12.2026 gewesen (§ 622 Abs. 2 BGB). Vier Tage früher zustellen bringt hier einen ganzen Monat. Weitere Fälle mit langer Frist, Probezeit und Eigenkündigung zeigt die Tabelle.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Fall	Frist	Zugang	Fristende	Ende
Shop, 18 Monate, AG kündigt	4 Wochen zum 15. oder Monatsende	03.11.2026	01.12.2026	15.12.2026
Automobile, 6 Jahre, AG kündigt	2 Monate zum Monatsende	03.11.2026	03.01.2027	31.01.2027
Gesundheit, 12 Jahre, AG kündigt	5 Monate zum Monatsende	27.11.2026	27.04.2027	30.04.2027
Sport, Probezeit	2 Wochen	09.11.2026	23.11.2026	23.11.2026
Media, 9 Jahre, AN kündigt	4 Wochen zum 15. oder Monatsende	17.11.2026	15.12.2026	15.12.2026

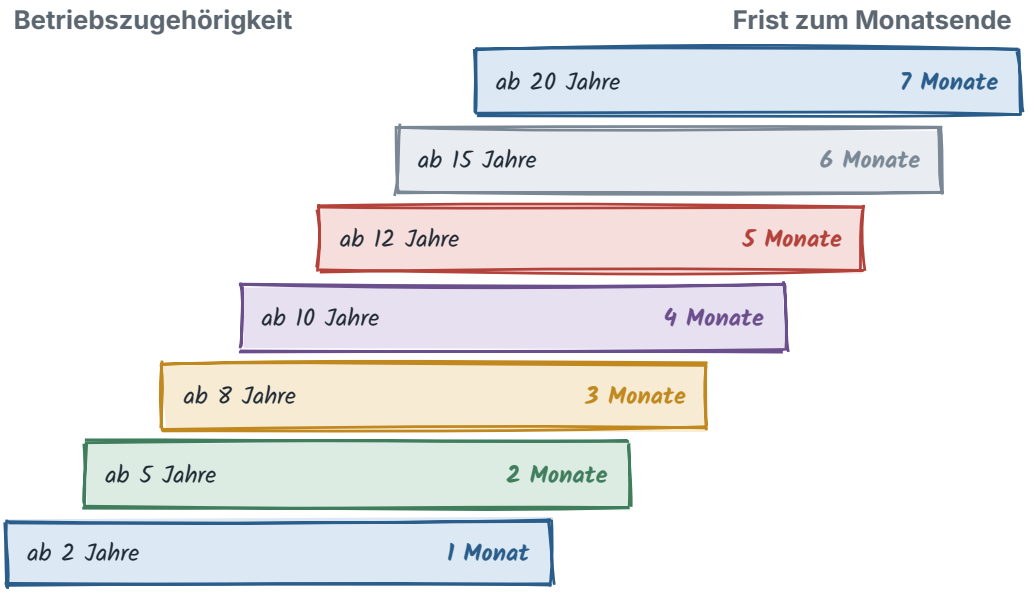


Abbildung 8. Verlängerte Kündigungsfristen des Arbeitgebers nach § 622 Abs. 2 BGB

Formel. Rechenweg Kündigungsfrist

Schritt 1 Wer kündigt und welche Frist gilt? Schritt 2 Fristbeginn ist der Tag nach dem Zugang. Schritt 3 Fristende = Zugangstag plus 28 Tage oder plus Monate auf denselben Kalendertag. Schritt 4 Endtermin ist der nächste zulässige Termin ab dem Fristende, bei der Grundfrist der 15. oder Monatsletzte, bei verlängerten Fristen der Monatsletzte (§ 622 BGB).

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Eselsbrücke. Treppe mit Sprüngen

Stellen Sie sich eine Treppe vor, deren Stufen bei 2, 5, 8, 10, 12, 15 und 20 Jahren liegen. Auf jeder Stufe kommt ein Monat dazu, von 1 bis 7. Merkspruch, Zwei Fünf Acht, dann Zehn Zwölf Fünfzehn Zwanzig, und jede Stufe bringt einen Monat mehr.

Beispiel. Spätester Zugang für ein Monatsende

Soll ein Arbeitsverhältnis mit der Grundfrist am 30.11.2026 enden, muss die Kündigung spätestens am 02.11.2026 zugehen. Für den 31.12.2026 ist der späteste Zugang der 03.12.2026. Man rechnet vom gewünschten Endtermin 28 Tage zurück.

Achtung. Typische Rechenfehler

Häufige Fehler sind, den Zugangstag mitzuzählen, vier Wochen mit einem Monat gleichzusetzen, bei verlängerten Fristen den 15. als Termin zu wählen und die verlängerten Fristen auch bei einer Kündigung durch den Arbeitnehmer anzuwenden (§ 622 BGB).

10 Kündigungsschutzgesetz und Kündigungsgründe

Das Kündigungsschutzgesetz schützt Arbeitnehmer vor sozial ungerechtfertigten Kündigungen durch den Arbeitgeber. Es gilt nach § 23 KSchG in Betrieben, in denen in der Regel mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigt sind. Teilzeitkräfte werden anteilig gezählt, mit bis zu 20 Wochenstunden als 0,5 und mit bis zu 30 Wochenstunden als 0,75. Außerdem muss das Arbeitsverhältnis nach § 1 Abs. 1 KSchG länger als sechs Monate bestanden haben. Die Nordlicht Gruppe mit 269 Beschäftigten erfüllt die Betriebsgröße deutlich. Ein Mitarbeiter, der erst seit vier Monaten dabei ist, hat aber noch keinen Kündigungsschutz nach diesem Gesetz.

Gilt das Gesetz, muss die Kündigung sozial gerechtfertigt sein. Nach § 1 Abs. 2 KSchG gibt es drei Gründe. Ein personenbedingter Grund liegt in der Person, der Mitarbeiter kann die Arbeit nicht mehr leisten. Beispiele sind eine lange Krankheit ohne Aussicht auf Besserung oder der Entzug des Führerscheins bei einem Lkw-Fahrer von Nordlicht Logistik. Ein verhaltensbedingter Grund liegt im Verhalten, der Mitarbeiter verletzt seine Pflichten. Beispiele sind wiederholtes Zuspätkommen oder Arbeitsverweigerung. Hier ist in der Regel vorher eine Abmahnung nötig. Ein betriebsbedingter Grund liegt im Betrieb, der Arbeitsplatz fällt weg, etwa wegen eines Auftragsrückgangs im Außenhandel.

Ein Beispiel zur Schwellenrechnung. Angenommen, ein Kleinbetrieb hat 7 Vollzeitkräfte, 4 Teilzeitkräfte mit 20 Wochenstunden und 1 Teilzeitkraft mit 25 Wochenstunden. Dann zählt man 7 plus 4 mal 0,5 plus 1 mal 0,75, also 7 plus 2 plus 0,75 gleich 9,75. Das sind nicht mehr als zehn, das Kündigungsschutzgesetz gilt dort nicht. Der Arbeitgeber braucht dort keinen der drei Gründe, er darf

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

aber nicht willkürlich oder diskriminierend kündigen. Die Fristen nach § 622 BGB, die Schriftform und der Sonderkündigungsschutz gelten auch im Kleinbetrieb.

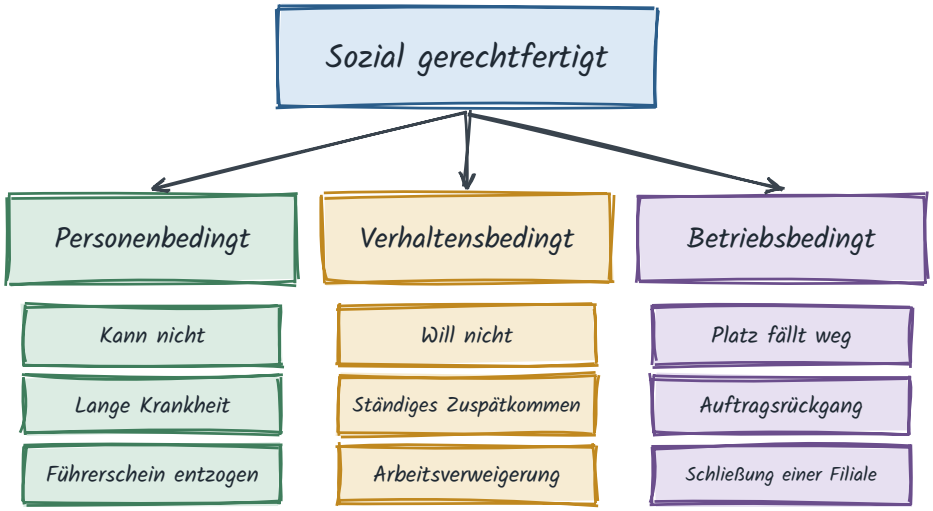


Abbildung 9. Die drei Kündigungsgründe nach § 1 Abs. 2 KSchG

Eselsbrücke. Kann nicht, will nicht, Platz fällt weg

Personenbedingt heißt, er kann nicht. Verhaltensbedingt heißt, er will nicht. Betriebsbedingt heißt, sein Platz fällt weg. Mit diesen drei kurzen Sätzen ordnen Sie jeden Prüfungsfall in Sekunden zu.

Formel. Schwellenwert nach § 23 KSchG

Zahl der Arbeitnehmer = Vollzeitkräfte mal 1 plus Teilzeit bis 20 Stunden mal 0,5 plus Teilzeit bis 30 Stunden mal 0,75. Das Gesetz gilt, wenn das Ergebnis größer als 10 ist (§ 23 KSchG).

II Sozialauswahl, Abmahnung und Anhörung des Betriebsrats

Bei einer betriebsbedingten Kündigung muss der Arbeitgeber eine Sozialauswahl durchführen (§ 1 Abs. 3 KSchG). Er vergleicht alle Mitarbeiter, die vergleichbare Arbeit leisten, nach vier Kriterien. Das sind die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, die Unterhaltspflichten und eine Schwerbehinderung. Gekündigt wird dem am wenigsten Schutzbedürftigen. Fällt im Lager des Großhandels von Nordlicht Handel eine Stelle weg, vergleicht man Lagerist A mit 48 Jahren, 15 Jahren Betriebszugehörigkeit und zwei unterhaltsberechtigten Kindern mit Lagerist B mit 29 Jahren, drei Jahren Betriebszugehörigkeit und ohne Unterhaltspflichten. B ist weniger schutzbedürftig, ihm muss gekündigt werden.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Vor einer verhaltensbedingten Kündigung steht in der Regel die Abmahnung. Sie hat drei Funktionen. Die Hinweisfunktion beschreibt den Verstoß genau, mit Datum und Uhrzeit. Die Rügefunktion macht deutlich, dass das Verhalten nicht hingenommen wird. Die Warnfunktion droht für den Wiederholungsfall die Kündigung an. Fehlt die Warnung, ist es nur eine Ermahnung. Eine Form ist nicht vorgeschrieben, die Schriftform wird aber empfohlen, damit man die Abmahnung beweisen kann. Eine Kopie kommt in die Personalakte (Ernst, 2026).

Gibt es einen Betriebsrat, muss der Arbeitgeber ihn vor jeder Kündigung anhören (§ 102 BetrVG). Eine Kündigung ohne Anhörung ist unwirksam. Der Arbeitgeber nennt Person, Kündigungsart, Frist und Gründe. Hat der Betriebsrat Bedenken gegen eine ordentliche Kündigung, teilt er sie innerhalb einer Woche schriftlich mit, bei einer außerordentlichen Kündigung unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Tagen. Schweigt er bei einer ordentlichen Kündigung eine Woche lang, gilt seine Zustimmung als erteilt. Bei einer außerordentlichen Kündigung ist die Anhörung nach drei Tagen abgeschlossen, dann kann der Arbeitgeber kündigen. Widerspricht er einer ordentlichen Kündigung aus den Gründen des § 102 Abs. 3 BetrVG, kann der Mitarbeiter bis zum Ende eines Prozesses weiterbeschäftigt werden müssen. Verhindern kann der Betriebsrat die Kündigung nicht.

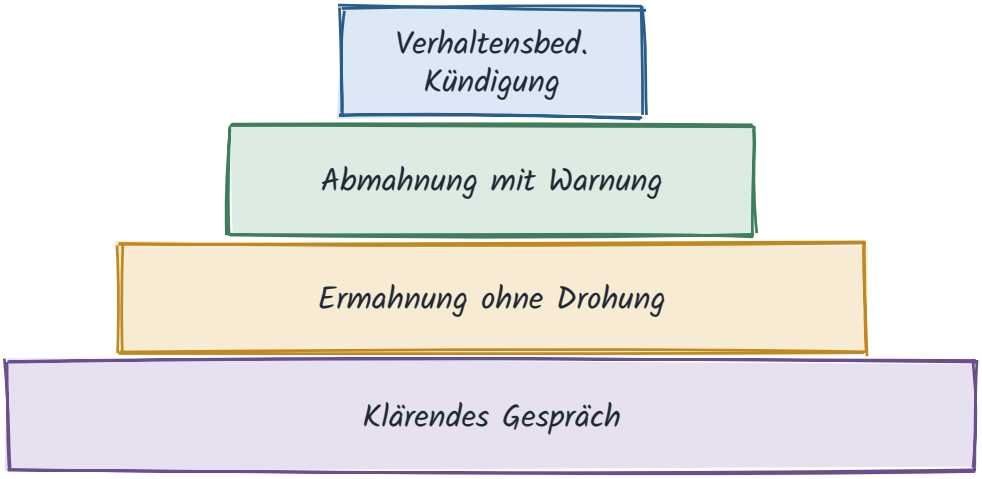


Abbildung 10. Stufen bis zur verhaltensbedingten Kündigung

Eselsbrücke. BLUS für die Sozialauswahl

Die vier Kriterien der Sozialauswahl ergeben das Wort BLUS wie Bluse. B für Betriebszugehörigkeit, L für Lebensalter, U für Unterhaltspflichten und S für Schwerbehinderung. Wer die meisten Punkte in der BLUS hat, darf bleiben.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Definition. Abmahnung

Die Abmahnung ist die Beanstandung eines konkreten Pflichtverstoßes, verbunden mit dem Hinweis, dass im Wiederholungsfall die Kündigung droht. Sie erfüllt Hinweis-, Rüge- und Warnfunktion und ist vor einer verhaltensbedingten Kündigung grundsätzlich erforderlich (Ernst, 2026).

Eselsbrücke. HRW der Abmahnung

Hinweis, Rüge, Warnung, kurz HRW. Denken Sie an einen Schiedsrichter. Er zeigt auf das Foul, er pfeift, und er hält die Gelbe Karte hoch. Erst beim zweiten Foul kommt die Rote Karte, die Kündigung.

12 Sonderkündigungsschutz, Klagefrist und Aufhebungsvertrag

Bestimmte Gruppen haben einen besonderen Kündigungsschutz. Schwangere dürfen während der Schwangerschaft und bis vier Monate nach der Entbindung nicht gekündigt werden (§ 17 MuSchG). Der Schutz gilt auch bis vier Monate nach einer Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche. Beschäftigte in Elternzeit sind ab dem Verlangen der Elternzeit geschützt (§ 18 BEEG), Beschäftigte in Pflegezeit nach § 5 PflegeZG. Schwerbehinderten Menschen darf nur mit vorheriger Zustimmung des Integrationsamts gekündigt werden, in Hamburg heißt es Inklusionsamt (§ 168 SGB IX). Die Schwerbehindertenvertretung ist zu beteiligen, bei Nordlicht also Anja Köhler. Betriebsratsmitglieder sind nach § 15 KSchG geschützt, Auszubildende nach der Probezeit nach § 22 BBiG.

Hält ein Mitarbeiter die Kündigung für unwirksam, muss er innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Klage beim Arbeitsgericht erheben (§ 4 KSchG). Versäumt er die Frist, gilt die Kündigung als wirksam. Geht die Kündigung einer Mitarbeiterin von Nordlicht Reisen am Dienstag, 10.11.2026, zu, endet die Klagefrist am Dienstag, 01.12.2026. Bei einer betriebsbedingten Kündigung kann der Arbeitgeber nach § 1a KSchG eine Abfindung anbieten, wenn der Mitarbeiter die Klagefrist verstreichen lässt. Sie beträgt 0,5 Monatsverdienste für jedes Beschäftigungsjahr. Bei einem Monatsverdienst von 3.525 Euro, das ist der Durchschnitt bei Nordlicht mit 42.300 Euro geteilt durch 12, und acht Jahren ergibt das 0,5 mal 3.525 mal 8 gleich 14.100 Euro.

Beim Aufhebungsvertrag einigen sich beide Seiten auf das Ende. Er braucht die Schriftform nach § 623 BGB. Der Betriebsrat wird nicht angehört, Kündigungsschutz und Sonderkündigungsschutz greifen nicht, und eine Frist muss nicht eingehalten werden. Für den Arbeitnehmer gibt es ein großes Risiko. Wer ohne wichtigen Grund an der Beendigung mitwirkt, erhält beim Arbeitslosengeld eine Sperrzeit von zwölf Wochen (§ 159 SGB III). Sie verkürzt sich auf drei Wochen, wenn das Arbeitsverhältnis ohnehin innerhalb von sechs Wochen geendet hätte, und auf sechs Wochen bei

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

einem Ende innerhalb von zwölf Wochen. Arbeitnehmer müssen sich außerdem drei Monate vor dem Ende arbeitsuchend melden, sonst droht eine Woche Sperrzeit.

Personengruppe	Schutz	Rechtsgrundlage
Schwangere und Mütter	Kündigungsverbot bis 4 Monate nach Entbindung	§ 17 MuSchG
Eltern in Elternzeit	Kündigungsverbot ab Verlangen	§ 18 BEEG
Beschäftigte in Pflegezeit	Kündigungsverbot	§ 5 PflegeZG
Schwerbehinderte Menschen	vorher Zustimmung Inklusionsamt, SBV beteiligen	§ 168 SGB IX
Betriebsrat und JAV	keine ordentliche Kündigung	§ 15 KSchG
Auszubildende nach Probezeit	nur aus wichtigem Grund	§ 22 BBiG

Eselsbrücke. Reim zur Klagefrist

Drei Wochen Zeit, dann ist es zu weit. Nach drei Wochen ist die Kündigung so fest wie ein Brett, auch wenn sie vorher angreifbar war.

Achtung. Sperrzeit beim Aufhebungsvertrag

Ein Aufhebungsvertrag ohne wichtigen Grund führt regelmäßig zu einer Sperrzeit von zwölf Wochen beim Arbeitslosengeld (§ 159 SGB III). Die Personalabteilung darf den Mitarbeiter nicht überrumpeln. Sie gibt ihm Bedenkzeit und weist ihn auf die frühzeitige Arbeitsuchendmeldung hin.

13 Abwicklung des Austritts

Steht das Ende fest, organisiert die Personalabteilung den Austritt mit einer Checkliste. Die Abmeldung zur Sozialversicherung erfolgt mit der nächsten Entgeltabrechnung, spätestens sechs Wochen nach dem Ende (Deutsche Rentenversicherung, o. J.). Der Resturlaub wird berechnet. Scheidet ein Mitarbeiter nach erfüllter Wartezeit in der ersten Jahreshälfte aus, erhält er für jeden vollen Monat ein Zwölftel des Jahresurlaubs (§ 5 BUrlG). Bruchteile ab einem halben Tag werden aufgerundet. Scheidet ein Mitarbeiter von Nordlicht Immobilien am 31.03.2027 aus, sind das 30 geteilt durch 12 mal 3 gleich 7,5, also 8 Tage, sofern der Haustarif nichts anderes regelt. Kann er sie nicht mehr nehmen, werden sie in Geld abgegolten (§ 7 Abs. 4 BUrlG).

Jeder Arbeitnehmer hat bei Beendigung Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis (§ 109 GewO). Das einfache Zeugnis nennt Art und Dauer der Tätigkeit. Das qualifizierte Zeugnis bewertet auf

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Verlangen zusätzlich Leistung und Verhalten. Es muss klar und verständlich sein und darf keine versteckten Merkmale enthalten. Die Rechtsprechung verlangt, dass es wohlwollend und wahr ist. Seit 2025 darf es mit Einwilligung des Mitarbeiters elektronisch mit qualifizierter elektronischer Signatur erteilt werden. Für die Leistungsbewertung hat sich eine feste Zeugnissprache entwickelt, die man kennen muss.

Für die Agentur für Arbeit erstellt der Arbeitgeber die Arbeitsbescheinigung nach § 312 SGB III und übermittelt sie elektronisch. Sie enthält Angaben zu Beschäftigung, Entgelt und Grund der Beendigung und ist wichtig für das Arbeitslosengeld. Außerdem erhält der Mitarbeiter die Lohnsteuerbescheinigung. Er gibt Arbeitsmittel zurück, zum Beispiel Laptop, Schlüssel oder Dienstwagen, und die IT sperrt seine Zugänge. Die Personalakte wird geschlossen, aber nicht sofort vernichtet. Das Lohnkonto muss bis zum Ablauf des sechsten Kalenderjahres nach der letzten Eintragung aufbewahrt werden (§ 41 EStG), die Lohnabrechnungen als Buchungsbelege acht Jahre. Die Fristen stehen in Abschnitt 7.

Formulierung im Zeugnis	Note
stets zu unserer vollsten Zufriedenheit	sehr gut (1)
stets zu unserer vollen Zufriedenheit	gut (2)
zu unserer vollen Zufriedenheit	befriedigend (3)
zu unserer Zufriedenheit	ausreichend (4)
im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit	mangelhaft (5)

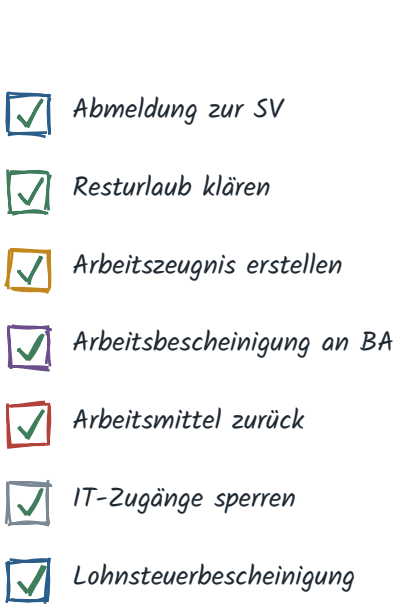


Abbildung 11. Checkliste zur Abwicklung des Austritts

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Formel. Teilurlaub beim Austritt

Teilurlaub = Jahresurlaub geteilt durch 12 mal volle Beschäftigungsmonate im Austrittsjahr. Bruchteile ab einem halben Tag werden aufgerundet (§ 5 BUrlG). Beispiel 30 geteilt durch 12 mal 3 gleich 7,5, aufgerundet 8 Tage.

Merke. Zeugnissprache

Je mehr Steigerung, desto besser die Note. Stets und vollsten zusammen ergeben eine Eins. Fehlt das stets, fällt die Note um eine Stufe. Im Großen und Ganzen ist ein Alarmsignal.

Zusammenfassung

- Ein neuer Mitarbeiter füllt den Personalfragebogen aus und gibt Steuer-ID, Sozialversicherungsnummer, Krankenkasse und Bankverbindung ab, je nach Fall weitere Nachweise.
- Daraus legt die Personalabteilung die Stammdaten in vier Gruppen an. Bewegungsdaten entstehen dagegen jeden Monat neu.
- Die Sozialversicherung hat fünf Zweige mit eigenen Trägern. 2026 gelten KV 14,6 Prozent plus durchschnittlich 2,9 Prozent Zusatzbeitrag, PV 3,6 Prozent, RV 18,6 Prozent und AV 2,6 Prozent, die Unfallversicherung zahlt allein der Arbeitgeber.
- Die Anmeldung kommt mit der ersten Abrechnung, spätestens nach sechs Wochen. Die Sofortmeldung kommt in bestimmten Branchen spätestens bei Arbeitsbeginn. Minijobs bis 603 Euro meldet man bei der Minijob-Zentrale.
- Die Personalakte ist vollständig, richtig und vertraulich zu führen. Der Mitarbeiter darf sie nach § 83 BetrVG einsehen und hat Auskunfts- und Berichtigungsrechte nach Art. 15 und 16 DSGVO.
- Seit dem EuGH-Urteil C-34/21 stützt man die Verarbeitung von Beschäftigtendaten meist direkt auf Art. 6 DSGVO. Buchungsbelege wie Lohnabrechnungen werden seit 2025 acht Jahre aufbewahrt, Bücher zehn Jahre, die Frist beginnt am Jahresende.
- Kündigung und Aufhebungsvertrag brauchen die Schriftform nach § 623 BGB. Die Grundfrist beträgt vier Wochen zum 15. oder Monatsende, verlängerte Fristen gelten nur für Kündigungen durch den Arbeitgeber.
- Das Kündigungsschutzgesetz gilt bei mehr als zehn Arbeitnehmern und nach sechs Monaten. Vor jeder Kündigung wird der Betriebsrat angehört, die Klagefrist beträgt drei Wochen.
- Beim Austritt erledigt die Personalabteilung Abmeldung, Resturlaub, Arbeitszeugnis, Arbeitsbescheinigung und Lohnsteuerbescheinigung.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Übungen

Übung 1. Nennen Sie die vier Pflichtangaben, die jeder neue Mitarbeiter abgeben muss, und erklären Sie jeweils, wofür sie gebraucht werden.

Übung 2. Ordnen Sie zu, ob es sich um Stammdaten oder Bewegungsdaten handelt. Steuerklasse, Überstunden im März, Krankenkasse, Urlaubstage im Mai, IBAN.

Übung 3. Ein Disponent beginnt am 01.12.2026 bei Nordlicht Logistik. Welche Meldungen sind nötig, und bis wann?

Übung 4. Eine Aushilfe bei Nordlicht Reisen verdient 400 Euro im Monat und ist gesetzlich versichert. Berechnen Sie die Pauschalabgaben des Arbeitgebers und den Rentenbeitrag der Aushilfe.

Übung 5. Ein Teamleiter von Nordlicht Automobile gibt Mareike Voss eine Notiz mit der Vermutung, ein Mitarbeiter trinke privat zu viel. Darf die Notiz in die Personalakte?

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Übung 6. Bis wann muss eine Lohnabrechnung vom Januar 2026 aufbewahrt werden? Begründen Sie.

Übung 7. Warum stützen Arbeitgeber die Verarbeitung von Beschäftigtendaten heute meist auf Art. 6 DSGVO und nicht mehr auf § 26 Abs. 1 BDSG?

Übung 8. Ein Mitarbeiter von Nordlicht Handel ist seit drei Jahren beschäftigt. Der Arbeitgeber kündigt, die Kündigung geht am 20.11.2026 zu. Wann endet das Arbeitsverhältnis?

Übung 9. Eine Mitarbeiterin von Nordlicht Personal kündigt selbst nach 14 Jahren. Die Kündigung geht am 01.12.2026 zu. Wann endet ihr Arbeitsverhältnis?

Übung 10. Ein Mitarbeiter scheidet nach fünf Jahren am 31.05.2027 aus. Er hat 30 Urlaubstage im Jahr und 2027 schon 6 Tage genommen. Wie viele Tage sind abzugelten, wenn er keinen Urlaub mehr nehmen kann?

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Lösungen zu den Übungen

Übung 1. Steuer-ID für den Abruf der Lohnsteuerabzugsmerkmale, Sozialversicherungsnummer für die Meldungen, Krankenkasse für Anmeldung und Beitragszahlung, IBAN für die Gehaltsüberweisung.

Übung 2. Stammdaten sind Steuerklasse, Krankenkasse und IBAN. Bewegungsdaten sind Überstunden im März und Urlaubstage im Mai.

Übung 3. Sofortmeldung spätestens bei Arbeitsbeginn am 01.12.2026 an die Datenstelle der Rentenversicherung. Anmeldung an die Krankenkasse mit der ersten Abrechnung, spätestens sechs Wochen nach Beginn, also am 12.01.2027. Dazu schriftlicher Hinweis auf die Ausweispflicht.

Übung 4. Arbeitgeber 400 mal 31,17 Prozent gleich 124,68 Euro. Aushilfe 400 mal 18,6 Prozent gleich 74,40 Euro minus 400 mal 15 Prozent gleich 60,00 Euro, also 14,40 Euro. Auszahlung 385,60 Euro.

Übung 5. Nein. Vermutungen und Gerüchte ohne belegten Bezug zum Arbeitsverhältnis gehören nicht in die Personalakte. Die Akte muss richtig sein. Liegt ein konkretes Fehlverhalten bei der Arbeit vor, muss es sachlich geprüft und gegebenenfalls abgemahnt werden.

Übung 6. Lohnabrechnungen sind Buchungsbelege. Die Frist beginnt mit dem Ende des Kalenderjahres, also am 31.12.2026, und beträgt seit 2025 acht Jahre. Sie endet am 31.12.2034 (§ 147 Abs. 3 AO, § 257 HGB).

Übung 7. Der EuGH hat 2023 im Verfahren C-34/21 entschieden, dass eine mit § 26 Abs. 1 BDSG nahezu wortgleiche Regel keine spezifischere Vorschrift nach Art. 88 DSGVO ist und nicht angewendet werden darf. Deshalb greift man direkt auf Art. 6 Abs. 1 lit. b, c und f DSGVO zurück.

Übung 8. Ab zwei Jahren gilt ein Monat zum Monatsende. Fristende 20.12.2026, nächster Monatsletzter 31.12.2026.

Übung 9. Für Arbeitnehmer gilt die Grundfrist von vier Wochen. Fristbeginn 02.12., Fristende 29.12.2026, nächster zulässiger Termin 31.12.2026.

Übung 10. 30 geteilt durch 12 mal 5 gleich 12,5, aufgerundet 13 Tage. 13 minus 6 gleich 7 Tage Abgeltung.

Quellenverzeichnis

Albert, G. (2026). *Betriebliche Personalwirtschaft* (18. Aufl.). Kiehl.

beck-aktuell. (2025, 28. April). *Kleine Schritte, aber in die richtige Richtung: Bürokratieentlastung im Arbeitsrecht*. Verlag C.H.Beck. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.beck-aktuell.de/heute-im-recht/rechtspolitik-gesetzgebung/buerokratieentlastung-arbeitsrecht-arbeitsvertraege-digital-arbeitszeugnisse-2025-04-28

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Abgabenordnung (AO)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/agg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/arbgg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Arbeitszeitgesetz (ArbZG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Berufsbildungsgesetz (BBiG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_2018/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Einkommensteuergesetz (EStG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/estg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) (BEEG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/beeg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz) (MuSchG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz) (JArbSchG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz) (SchwarzArbG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/schwarzarbg_2004/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen (Nachweisgesetz) (NachwG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/nachwg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz über die Pflegezeit (Pflegezeitgesetz) (PflegeZG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/pflegezg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz) (TzBfG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/tzbfg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gewerbeordnung (GewO)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Handelsgesetzbuch (HGB)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Kündigungsschutzgesetz (KSchG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/kschg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz) (BUrlG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/burlg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Sozialgesetzbuch Drittes Buch, Arbeitsförderung (SGB III)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Sozialgesetzbuch Neuntes Buch, Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Sozialgesetzbuch Viertes Buch, Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung (SGB IV)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/

Bundesministerium für Gesundheit. (2025, 7. November). *Bekanntmachung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach § 242a Absatz 2 SGB V für das Jahr 2026* (BAnz AT 10.11.2025 B7). Bundesanzeiger.

CMS Hasche Sigle. (2023). *EuGH: Keine Generalklauseln im Beschäftigtendatenschutz*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://cms.law/de/deu/legal-updates/eugh-keine-generalklauseln-im-beschaeftigtendatenschutz

Deutsche Rentenversicherung. (2025, 10. September). *Rechengrößen der Sozialversicherung 2026*.

Deutsche Rentenversicherung. (o. J.). *Meldeverfahren für Arbeitgeber*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Experten/Arbeitgeber-und-Steuerberater/arbeitgeber-und-steuerberater_node.html

Ernst, Y. (2026). *Personalwirtschaft* (18., aktualisierte Aufl.; begründet von K. Olfert). Kiehl.

Europäische Union. (2016). *Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)*. Amtsblatt der Europäischen Union, L 119, 1–88. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Gerichtshof der Europäischen Union. (2023). *Urteil vom 30. März 2023, Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer, C-34/21* (ECLI:EU:C:2023:270). https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-34/21

Holtbrügge, D. (2026). *Personalmanagement* (9. Aufl.). Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-662-73563-3

Lohn-Info. (2026). *Sozialversicherungsbeiträge 2026. Beitragssätze, Beitragsbemessungsgrenzen und Rechengrößen*.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Minijob-Zentrale. (2025, 16. Dezember; aktualisiert 2026, 24. April). *Minijob-Beiträge 2026. Arbeitgeber zahlen geringere Umlage U1*. Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See.

Techniker Krankenkasse. (2026). *Sofortmeldung zu Beschäftigungsbeginn*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.tk.de/firmenkunden/service/fachthemen/meldeverfahren-fachthemen/sofortmeldung-zu-beschaeftigungsbeginn-2035960

Verband der Ersatzkassen. (2025, 19. Dezember). *Was ändert sich 2026 im Gesundheitswesen?*

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.